

नेपाल_कृषि_अनुसन्धान_परिषद्_ऐन_२०४८

English title: Nepal Agricultural Research Council Act, 1992

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०४८ । १ । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३ । १ । १३ । २. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको, प्रशस्ती र अधरिज्य शब्द झकिएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०४८ सालको ऐन नं. ३ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२९ बमोजमि मन्त्रपरिषद्को सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सम्झनु पर्छ । (ख) "समिति" भन्नाले दफा ७ बमोजमि गठन भएको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १३ बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) "राष्ट्रिय कृषि नीति" भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तय गरिएको दीर्घकालीन कृषि योजना तथा पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश भएको कृषि योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रकाशमा ल्याएको कृषि सम्बन्धी नीति सम्झनुपर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिएबमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. परिषद्को स्थापना: (१) कृषि क्षेत्रका समस्या पहिल्याई त्यसको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाउने प्रयोजनको लागि कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न गराउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् स्थापना गरिएकोछ । (२) परिषद्को कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । ४. परिषद् सङ्गठित संस्था हुने : (१) परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीका निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालिसि उजुर गर्न र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य : परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ख) कृषि उत्पादन वा गुणस्तर बढाउनको लागि कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको निराकरणका उपायहरू पत्ता लगाई आवश्यक प्रविधि, ज्ञान तथा सीपहरूको खोजपूरण अध्ययन गर्ने । (ग) राष्ट्रिय कृषि नीतिको तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. परिषद्को गठन : (१) परिषद् गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कृषि मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, (कृषि क्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) सचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान - सदस्य । (ज) डीन, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान - सदस्य । (झ) परिषद्मा कार्यरत अनुभवी कृषि वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ञ) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान पुर्याई सम्बन्धित संस्थामा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुई जना - सदस्य । (ट) प्रतिष्ठित व्यावसायिक कृषक वा परिषद्को सेवाबाट नवृत्त वैज्ञानिकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित दुईजना - सदस्य । (ठ) कृषि क्षेत्रमा संलग्न उद्यमीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ड) कृषि अनुसन्धानको क्षेत्रमा गैर सरकारी संघ संस्थामा संलग्न व्यक्तहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ढ) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिह्र पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परिषद्का सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. परिषद्को बैठक : (१) परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ । (२) परिषद्को बैठक परिषद्को अध्यक्षले तोकेको मिति,

समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता परिषद्को अध्यक्षले गर्नेछ र परिषद्को अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परिषद्का सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) परिषद्को निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (६) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

६ख. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) राष्ट्रिय कृषि नीतिको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । (ख) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको प्राथमिकता तोक्ने । (ग) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने । (घ) परिषद्को कार्यालयको संगठनको ढाँचा र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । (ङ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा भएका कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने । (च) कृषि सम्बन्धी समस्याहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने । (छ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. कार्यकारी समितिको गठन : (१) परिषद्को कार्य सञ्चालनको नमित्त देहाय बमोजिमका सदस्यहरू रहेको एउटा कार्यकारी समिति हुनेछ :- । (क) कार्यकारी निर्देशक, - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ग) सहसचिव, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, (कृषि क्षेत्र हेर्ने) राष्ट्रिय योजना आयोग - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, कृषि विभाग - सदस्य । (च) महानिर्देशक, पशु सेवा विभाग - सदस्य । (छ) परिषद्को क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय प्रमुखहरू मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ज) परिषद्को कार्यक्रम निर्देशकहरू मध्येबाट कार्यकारी निर्देशकले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनः मनोनित हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ८. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कुराहरू समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, गराउने । (ख) परिषद्ले दिएको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आवश्यक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई स्वीकृतको लागि परिषदमा पेश गर्ने । (ग) कृषि अनुसन्धान सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श सेवा तथा अनुसन्धान सहयोग उपलब्ध गराउने ।

(घ) कृषि सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यहरूको तथ्यांक तथा प्रतिवेदनहरू अद्यावधिक राख्ने । (ङ) परिषद्ले दिका निर्देशनहरूको पालना गर्ने, गराउने । (च) कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने । १०. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । परिषद् वा समितिले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । १०क. अधिकार प्रत्यायोजन : पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) परिषद्ले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार परिषद्का अध्यक्ष, परिषद्का सदस्य, समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, उपसमिति वा समितिको कुनै अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ११. परिषद्को कोष : (१) परिषद्को एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) परिषद्को कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम, । (ग) अनुसन्धान कार्य वा परामर्श सेवा गरे गराए वापत प्राप्त हुने रकम, । (घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अनुदान दिएको नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) परिषद्ले प्राप्त हुने सबै रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भत्तिको कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (५) परिषद्वारा गर्नुपर्ने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोरिनेछ । १२. लेखा र लेखापरीक्षण : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) परिषद्को आय व्ययको लेखा व्यवसायिक लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ । (२) परिषद्को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । १३. कार्यकारी निर्देशक : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) परिषद्को प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष सफारसि पेश गर्न देहाय बमोजिमको सफारसि समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, कृषि मन्त्रालय । (ख) नेपाल सरकारले तोकेको परिषद् सदस्य बाहेकका

दुई जना लब्ध प्रतर्पित कृषिवैज्ञानिकहरू । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सफारसि समितिले कृषिअनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत कार्यरत सक्षम र वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू मध्ये तीनजना व्यक्तिहरूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्तिको लागि सफारसि गर्नेछ र नेपाल सरकारले ती व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजनालाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त गर्नेछ । तर परिषदमा कार्यरत वैज्ञानिकहरू मध्ये उक्त पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हुन नसकेमा सो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त गरिनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि सफारसि हुने व्यक्तिहरूको योग्यता देहाय बमोजमिको हुनु पर्नेछ:- ।

(क) कृषिसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र कृषिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यको कम्तीमा दश वर्ष अनुभव भएको । (ख) कृषिअनुसन्धान सम्बन्धी विषयमा कृतहरू प्रकाशन गरेको । (५) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजि पुनः चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्नेछ । तर नजिको कार्य सन्तोषजनक नभएमा परिषदको सफारसिमा नेपाल सरकारले नजिको पदावधिसकन्ति अर्घनै नजिलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । १४. परिषदको कर्मचारी: (१) परिषदको कार्य सञ्चालनको नमित्त समितिले आवश्यक कर्मचारीहरू तोकिए बमोजमि नियुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजमि हुनेछ । १५. नेपाल सरकार समक्ष प्रतविदन पेश गर्नुपर्ने : परिषदले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतविदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । १६. नेपाल सरकारले निर्देशन दनि सक्ने : नेपाल सरकारले परिषदलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु परिषदको कर्तव्य हुनेछ । १७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : परिषदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १८. परिषदको वधितन : (१) कुनै मनासवि कारण भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी परिषदलाई वधितन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परिषद् वधितन भएमा परिषदको हक र दायित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । १९. विनियम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषदले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।